МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
E-mail: info@mn-nhrc.org; http://www.mn-nhrc.org

2017.03.15 № 1/163

танай 2017.02.20-ны № 1-3/796 -т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД С.БЯМБАЦОГТ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг судалж үзээд хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх чиглэлээр дараах саналыг гарган хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт: 10 хуудас.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

000000213

Хавсралт:

1. Хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлийн 2.1-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, энэ хууль, эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ” гэж заасанд “Хөдөлмөрийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль” гэж тус тус нэмэх;

2. Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөнд зөвхөн хуульд заасан хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална” гэснийг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална” гэж өөрчлөх;

3. Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 103.6-д заасан захиргааны хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэр” гэснийг “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3-д заасан захиргааны хэргийн талаархи шүүхийн шийдвэр” гэж өөрчлөх;

4. 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Зөрчлийн тухай хуулийн 3.3 дугаар зүйлийн 1-д зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд торгох, эрх хасах шийтгэл оногдуулахаар заасан билээ. Иймд хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1-д “торгох ял оногдуулсан шүүгчийн шийтгэвэр” гэснийг “торгох шийтгэл оногдуулсан шүүгч шийдвэрлэнэ” гэж өөрчлөх;

5. 2006 онд Индонези Улсын Жогжакарта хотод хуралдсан хүний эрхийн эрх зүйн шинжээчдийн хуралдаанаар баталсан “Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлд олон улсын хүний эрхийн эрх зүйг хэрэглэх Жогжакартын зарчмууд”-ад зааснаар “Бэлгийн чиг баримжаа эсвэл хүйсийн баримжаа, илэрхийлэлдээ үндэслэн ялгаварлан гадуурхалтад өртөлгүйгээр хүн бүр хүний эрхээ эдлэх эрхтэй. Хүний эрхээ эдлэхэд нь зөрчил үүсч байгаа эсэхээс үл хамааран хүн бүр хуулийн өмнө тэгш байж, хуулийн хамгаалалтыг тэгш хүртэх эрхтэй. Улс орнууд ийм төрлийн ялгаварлан гадуурхалтыг хуулиар хориглох ёстой ба хүн бүрийн ийм ялгаварлан гадуурхалтаас бүрэн хамгаалагдах эрхийг нь хангах ёстой” байна.

   Иймд хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, алба хаагч нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлахгүйгээр, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүний эрх, эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болно” гэснийг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, алба хаагч нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, бэлгийн болон хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлахгүйгээр, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүний эрх, эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болно” гэж өөрчлөх;

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулах зорилгоор НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, түүний нэмэлт протоколыг батлан гаргасан бөгөөд Монгол Улс 2009 онд тус конвенцийг соёрхон баталсан билээ. Түүнчлэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13-т "дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагч" гэж сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүний дохионы хэлийг хэлмэрчилдэг хүнийг хэлнэ хэмээн тодорхойлсон байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь нийгмийн харилцаанд оролцохдоо сонсгол, хөдөлгөөн, хэл яриа, харааны бэрхшээл зэргээс шалтгаалан илүү нэмэлт нөхцөл, тусгай хэрэгцээ шаарддаг юм.

   Иймд хуулийн төслийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1-д "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогч монгол хэл мэдэхгүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй бол орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулна" гэснийг "Төрийн албан ёсны хэл, бичгээр харилцаж чадахгүй, монгол хэл мэдэхгүй бол орчуулагч эсхүл сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй бол дохионы хэлний хэлмэрчийн тусламжтай иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох эрхээр хангагдана. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд харааны бэрхшээлтэй иргэнд брайль үсгээр харилцах боломжтой байна" гэж өөрчлөх;

7. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 12 дугаар зүйлд "аль нэг улсын нутаг дэвсгэрт хууль ёсоор байгаа аливаа хүн тухайн нутаг дэвсгэрийн дотор чөлөөтэй шилжин явах, оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрхтэй. Хүн бүр аливаа улсыг, түүний дотор эх орноо орхин явах эрхтэй. Хуульд заасан бөгөөд үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, эрүүл мэнд, ёс суртахуун буюу бусдын эрх, эрх чөлөө болон энэхүү пактаар хүлээн зөвшөөрсөн бусад эрхийг хамгаалахад шаардлагатай хязгаарлалтаас бусдаар дээр дурдсан эрхийг хязгаарлаж болохгүй" гэж заажээ.

   Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 18 дахь заалтад "улсын нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих буюу байнга оршин суух газраа сонгох, гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхтэй" гэж баталгаажуулсан байна. 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Эрүүгийн хуулийн 5.2 дугаар зүйлд зорчих эрхийг хязгаарлах нь ялын төрөл болгон заасан байна.

   Иймд хуулийн төслийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3-т "Шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг түдгэлзүүлэх тухай саналыг ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгчид хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ" гэж тусгасан нь олон улсын гэрээ, конвенц болон Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа тул хасч, хуулийн төсөлд төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих эрхийг "шүүхийн шийдвэр"-ээр түдгэлзүүлэх зохицуулалтыг нэмж тусгах;

8. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу Цагдаагийн байгууллага нь нийтийн хэв журмыг хамгаалах чиг үүргийн хүрээнд амын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах бүрэн эрхтэй байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээх үндэслэлийг тодорхойлжээ. Мөн Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/186 дугаар тушаалаар баталсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох эрх сэргээх журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2-т заасны дагуу тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу цагдаагийн байгууллагын нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын замын цагдаагийн ажилтан (зохицуулагч, ахлах

зохицуулагч, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, хэсгийн төлөөлөгч) хасах эрхтэй байна.

Хуулийн төслийн 60 дугаар зүйлийн 60.1-д "Төлбөр төлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тэжээн тэтгэх, бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлоо нөхөн төлөх, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн зөрчилд оногдуулсан торгох шийтгэлийг төлөх тухай гүйцэтгэх баримт бичигт заасан шаардлагыг тогтоосон хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр биелүүлээгүй бол ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийн зөвшөөрснөөр шийдвэр гүйцэтгэгч төлбөр төлөгчийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг түдгэлзүүлнэ" гэж заасныг дээрх хуулийн эрх хэмжээтэй нийцүүлэх шаардлагатай байгаа тул энэхүү заалтыг хасах;

9. Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 8 дугаар зүйлд "Үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгосон үндсэн эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолгох эрхтэй" хэмээн заажээ. Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 14 дахь заалтад" Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхтэй..." хэмээн Монгол Улсын иргэн дээрх үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан байна.

Гэтэл хуулийн төслийн 63 дугаар зүйлийн 63.4-т "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд хөрөнгийг албадан худалдан борлуулах шийдвэрийн талаар шүүхэд гомдол гаргах эрхгүй", 73 дугаар зүйлийн 73.6-д "Энэ зүйлд заасны дагуу худалдан борлуулсан хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбогдон гарсан гомдлыг хүлээн авахгүй", 90 дүгээр зүйлийн 90.11-д "Цалин хөлс, бусад орлогоос төлбөр гаргуулах, суутгал хийхтэй холбогдсон гомдлыг шүүх хүлээн авахгүй", гэж заасан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр баталгаажиж хамгаалагдсан хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцэхгүйгээс гадна тухайн иргэний хуульд заасан эрхийг хууль бусаар хязгаарласан заалт болсон байх тул хасах;

10. Мөн хуулийн төслийн 292 дугаар зүйлийн 292.1-д "Энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлд зааснаас бусад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг холбогдох этгээд уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор түүний дээд шатны албан тушаалтанд гаргана" гэж заасан нь хуулийн төслийн 44 дүгээр зүйлд шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс төлбөр төлөгчийн өмчлөх эрхийн талаар гаргасан аливаа шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл төлбөр төлөгч этгээдийн шүүхэд мэдүүлэх эрх нь хязгаарлагдаж байх тул хуулийн төслийн 292 дугаар зүйлийн 292.1-д заасан "Энэ хуулийн 44 дүгээр зүйлд зааснаас бусад..." гэснийг хасах;

11. Засгийн газруудад шаардлагад нийцсэн орон байртай байх эрхийг хангах, хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэх, зөвлөх, техникийн туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй НҮБ-ын шаардлагад нийцсэн орон байрны асуудлаарх Тусгай илтгэгч 2007 онд Хөгжилд суурилсан нүүлгэлт болон шилжилт хөдөлгөөний үндсэн зарчим, удирдамжийг гаргасан. Уг удирдамжид нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх мөрдөж буй одоогийн хэм хэмжээ, эрх зүйн системийг тусгасан ба хүний эрхийн талаарх олон улсын эрх зүйн дагуу нүүлгэлтийн өмнө, үед, дараа нь авах арга хэмжээг алхам бүрээр нарийвчлан заасан байдаг.

Удирдамжид зааснаар нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүд, шөнийн цагаар болон цаг агаарын хүнд нөхцөлд явуулахыг хориглодог бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэлтэд тухайн хүн хувийн бэлтгэлээ хангах боломжит цаг хугацаагаар хангах, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар урьдчилан мэдэгдэх, ингэхдээ тусгай хэрэгцээт бүлгийн хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, тэдэнд үзүүлэх, дэмжлэг туслалцааг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгодог.

Иймд хуулийн төслийн 100 дугаар зүйлээр зохицуулсан орон байрнаас нүүлгэн гаргах, байр, агуулах сав, газар чөлөөлөх, барилга байгууламжийг нураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэхдээ иргэдийг шөнийн цагаар, нийтээр амрах баяр, амралтын өдрүүдэд эсвэл цаг агаарын таагүй үед нүүлгэхийг хориглох, мөн нүүлгэн шилжүүлэх үеийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах тухай зохицуулалтыг нэмж тусгах;

12. Хуулийн төслийн 131 дүгээр зүйлд заасан захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох, 132 дугаар зүйлд заасан захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээн явуулах зохицуулалт нь хуулийн төслийн 130 дугаар зүйлийн 130.2.3-т заасан "хариуцагч-хуулийн этгээдийг татан буулгах ажиллагааг эхлүүлсэн" гэсэн үндэслэлээр ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч захиргааны шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн түдгэлзүүлэхээр зохицуулсан зохицуулалттай зөрчилдөж байна.

Тодруулбал хуулийн төслийн 130 дугаар зүйлийн 130.2.3-т "Хариуцагч-хуулийн этгээдийг татан буулгах ажиллагааг эхлүүлсэн" нөхцөлд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн түдгэлзүүлээд мөн төслийн 132 дугаар зүйлийн 132.1-д "Энэ хуулийн 130.2-т заасан үндэслэл арилсан тохиолдолд ...шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээн явуулна" гэж заасны дагуу шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээж байгаа нь тодорхойгүй байна. Өөрөөр хэлбэл хариуцагч-хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг эрх залгамжлагчид шилжсэн бол шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээн явуулах боломжтой, харин шилжээгүй тохиолдолд хуулийн төслийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1.4-т заасны дагуу "Хариуцагч-хуулийн этгээд татан буугдсан, дампуурсан үед түүнхий эрх, үүрэг эрх залгамжлагчид шилжээгүй" гэдэг үндэслэлээр дуусгавар болж байна.

Иймд хуулийн төслийн 130 дугаар зүйлийн 130.2.3-т зааснаар хариуцагч-хуулийн этгээдийг татан буулгах ажиллагааг эхлүүлсэн" гэж заасныг тодорхой болгох;

13. Хуулийн төслийн 162 дугаар зүйлийн 162.1-д "Төлбөрийн чадваргүйгээс бусад ялтан гар, хөл болон биеийн бусад хэсэгт зүүж ашиглах хяналтын тоног төхөөрөмжийн зардлыг хариуцан төлөх үүрэгтэй" гэж заасныг хоригдлын гар, хөл болон биеийн бусад хэсэгт зүүх хяналтын тоног төхөөрөмжийн зардлыг төр хариуцахаар зохицуулах саналтай байна. Ингэхдээ төр хуулиар зааж өгч байгаа тохиолдолд тоног төхөөрөмж болон бусад зохицуулалтыг төр хэрхэн зохицуулах нь тодорхой байх ёстой.

Иймд хуулийн төсөлд эдгээр техник хэрэгслийг хоригдолд гэрээний үндсэн дээр хүлээлгэн өгөх зохицуулалтыг шинээр нэмж тусган, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын даргын баталсан журмаар техник хэрэгсэл хэрэглэхээр байгуулсан гэрээний нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, техник хэрэгсэл эвдэрсэн, гэмтэл гарсан тохиолдолд түүнийг мэдэгдэх засварлах, эсхүл хоригдлын буруугаас эвдэж гэмтээж, үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн төлөх, хохирол барагдуулах зохицуулалтыг шинээр бий болгох;

14. Төрийн албаны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, гишүүн төрийн тусгай алба хаагч бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 73 дугаар тогтоолд зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга, гишүүн төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаатай адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах тул хуулийн төслийн 190 дүгээр зүйлийн 190.1.7-д "Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга, гишүүн" гэж заасан эрэмбэ дарааллыг өөрчилж, мөн зүйлийн 190.1.5-д "Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга, гишүүн" гэж засах;

15. Хуулийн төсөлд "ялтан", "хоригдол" гэсэн нэр томъёо аль аль нь хэрэглэгдэж байх тул нэр томъёог аль шатанд ямар нэршлээр томъёолж болохыг тодруулан зохицуулах;

16. Монгол Улс ОУХБ-аас баталсан 15 конвенцид нэгдэн орсон бөгөөд үүнд адил хөдөлмөрт адил цалин хөлс авах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) зэрэг харилцааг зохицуулсан суурь 8 конвенц багтдаг. Эдгээрээс Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцид 2005 онд, Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай 105 дугаар конвенцид 2005 онд, Тэгш шан хөлс олгох тухай 100 дугаар конвенц, түүний 90 дүгээр зөвлөмжид 1969 онд тус тус нэгдэн орсон.

    Манай улс Албадан хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29 дүгээр конвенцид нэгдэн орж, соёрхон баталсан гишүүн орны хувьд албадан буюу заавал хийлгэх хөдөлмөрийн бүх хэлбэрийг аль болох богино хугацаанд арилгах үүрэг хүлээсэн билээ. Албадан хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29 дүгээр конвенцийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт "Энэхүү конвенцийн зорилгоор "албадан буюу заавал хийлгэх хөдөлмөр" гэж ямар нэг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган сүрдүүлж аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх, чингэхдээ уг этгээд нь өөрөө сайн дураар гүйцэтгэхийг санал болгоогүй бүх ажил буюу үйлчилгээг хэлнэ" гэж заажээ.

    Тус конвенцийн 2.2.с-д "шүүхийн шийдвэрээр оноосон шийтгэлийн үр дүнд аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх ажил буюу үйлчилгээг төрийн эрх бүхий байгууллагын хяналт дор гүйцэтгэх бөгөөд тэрхүү этгээдийг хувь хүн, компани эсхүл нийгэмлэгийн мэдэлд хөлслөх буюу шилжүүлэхгүй байх ёстой" гэжээ. Энэ нь аливаа шүүхийн шийдвэрээр албадан ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн этгээдийг хөдөлмөрлүүлэх нь албадан хөдөлмөр буюу заавал хийлгэх хөдөлмөрт хамаарахгүй бөгөөд хэрэв хорих ял шийтгүүлсэн ялтнаар хөдөлмөр эрхлүүлэх тохиолдолд түүний хөдөлмөрт нь тохирсон цалин хөлсийг заавал олгох бөгөөд ялтныг хувь хүн, компанийн мэдэлд шилжүүлэх ёсгүй байна.

    Хуулийн төслийн 192 дугаар зүйлийн 192.5-д "Нээлттэй хорих ангид ял эдэлж байгаа хорих ялын 50-иас дээш хувийг эдэлсэн хоригдлыг харуул хамгаалалтгүй, 50-иас доош хувийг эдэлсэн хоригдлыг хорих ангийн өөрийн үйлдвэрлэл болон хорих ангиас гадуур аж ахуйн нэгж байгууллагад гэрээний үндсэн дээр харуул хамгаалалттай ажиллуулж болно", хуулийн төслийн 207 дугаар зүйлийн 207.6-д "Нээлттэй хорих ангийн хоригдлыг хорих байгууллага өөрийн болон өөрийнхөө хувь нийлүүлсэн, хамтарсан аж ахуйн нэгжид, эсхүл бусад аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан зохих хяналттайгаар хөдөлмөрлүүлж болно" гэж тус тус заасан нь хуулийн төслийн 209 дүгээр зүйлийн 209.1.1-д заасан харуул хамгаалалтын зохих шаардлага хангагдаагүй нөхцөлд хоригдлыг хөдөлмөрт гаргахыг хориглоно гэсэн заалт, мөн Албадан хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29 дүгээр конвенцийн зарчим, хэм хэмжээтэй зөрчилдөж байх тул эдгээр заалтыг хасах;

17. Монгол Улсын нэгдэн орсон Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 дугаар конвенцийн 3 дугаар зүйлд зааснаар ажлын үнэлгээнд

баримтлах аргыг шан хөлс тогтоох эрх бүхий байгууллага эсхүл хамтын гэрээгээр зохицуулж буй тохиолдолд гэрээнд оролцогч талууд шийдвэрлэх ёстой билээ. Иймд хуулийн төсөлд ялтны хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлстэй холбоотой зүйл заалтыг хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх шаардлагатай байна.

Хуулийн төслийн 208 дугаар зүйлийн 208.5-д "Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын дарга батлах бөгөөд хоригдлын хөдөлмөрийн үнэлгээ нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс багагүй байна" гэж зааснаас үзэхэд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тогтоосон эрх зүйн актаар шийдвэрлэх нь хууль зүйн агуулга, зарчимтай нийцэх учраас хуулийн төслийн энэхүү заалтыг "Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарч тогтоосон хэмжээнээс бага байж болохгүй" гэж өөрчлөх;

18. Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх ба эрх зүйн зөрчил үйлдэгсдэд хандах асуудлаар 1955 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын нэгдүгээр их хурлаар баталсан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүдийн 71.1 дүгээр зүйлд "Хоригдлуудын хөдөлмөр нь тэднийг зовоох, шаналгах шинжтэй байх ёсгүй", 71.2 дугаар зүйлд "Бүх ялтан хоригдлууд нь эмчийн баталсан тэдний биеийн болон сэтгэл мэдрэлийн онцлогт таарсан хэмжээгээр хөдөлмөрлөх үүрэгтэй" гэж тус тусаасан байна.

Иймд хуулийн төслийн 207 дугаар зүйлийн 207.8-д "Хаалттай хорих ангийн хоригдлын ажил, амралтын цагийг хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид зааснаас өөрөөр тогтоож болно" гэж заасныг олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зарчим, стандартыг дордуулахгүй байх, хүний эрхийн наад захын стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэх үүднээс "Хаалттай хорих байгууллагад ял эдэлж байгаа ялтны ажил, амралтын цагийг хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид зааснаас дордуулахгүйгээр өөрөөр тогтоож болно" гэж өөрчлөх;

19. Хуулийн төслийн 208 дугаар зүйлийн 208.8-д "Энэ хуулийн 208.3-д заасан суутгалын хэмжээ нь хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний 70 хувиас ихгүй байх бөгөөд суутгал хийх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална" гэснийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.2-т "Ажилтны нэг сарын цалин хөлснөөс хийх нийт суутгалыг (орлогын албан татварыг оролцуулахгүйгээр) цалин хөлсний 20 хувиас, харин хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах болон хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол цалин хөлсний 50 хувиас хэтрүүлж болохгүй" гэж заасантай нийцүүлэн суутгалын хэмжээ тогтоох;

20. Хуулийн төслийн 208 дугаар зүйлийн 208.7-д "Хорих анги, эсхүл ажил олгогч нь хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсийг энэ хуулийн 192.5-д заасан норм, үнэлгээг баримтлан тооцож шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлнэ" гэснийг "Хорих анги, эсхүл ажил олгогч нь хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсийг энэ хуулийн 208.5-д заасан норм, үнэлгээг баримтлан тооцож шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шилжүүлнэ" гэж өөрчлөх;

21. Хоригдлыг ажлын байраар хангах, цалин хөлс олгох, мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх, хөдөлмөрт дур сонирхолтой болгох зорилгоор сайн дурын үндсэн дээр хөдөлмөр эрхлүүлэх нь тэднийг хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой.

Гэхдээ хоригдлыг албадан хөдөлмөрлүүлэхгүй байх, хөдөлмөрт нь тохирсон цалин хөлсийг олгох ёстой. Ялангуяа гэрээгээр ажиллуулаагүй боловч хорих байгууллагын дотоод ажил, үйлчилгээн дэх тодорхой ажлын байранд тушаалаар ажиллуулахдаа хөдөлмөрийн хөлс олгохгүй байгаа нь ялтны хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна. Хорих анги нь улсын төсвөөс санхүүжиж байгаа тохиолдолд дээрх ажлын байранд цалин хөлс заавал олгох асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай юм.

Иймд хорих ангид дотоод ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа хоригдолд ажлын байрны орон тоог бий болгож, тухайн ажлын байранд тохирсон цалин хөлс олгодог эрх зүйн зохицуулалтыг нэмж тусгах шаардлагатай бөгөөд хуулийн төслийн 207 дугаар зүйлийн 207.3-т "Хоригдлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын аж ахуйн ажлаас бусад ажилд хөлс урамшуулалгүйгээр хөдөлмөрлүүлэхийг хориглоно" гэж заасныг хасах;

22. Хуулийн төслийн 201 дүгээр зүйлээр хоригдлыг тусад нь ял эдлүүлэх харилцааг зохицуулсан бөгөөд мөн зүйлийн 201.3-т "Анх удаа ял эдэлж байгаа хоригдлыг давтан гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлоос, засарч хүмүүжиж байгаа хоригдлыг засарч, хүмүүжихгүй байгаа хоригдлоос, түүнчлэн эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлыг тусад нь ял эдлүүлнэ" гэж заажээ.

Энэхүү заалтад үйлдсэн гэмт хэргийн ангилал, зүйлчлэлээр нь тодруулбал эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн ялтанд тусгайлан давуу эрх олгож, тусад нь ял эдлүүлэхээр зохицуулж байгаа нь хүн бүр эрхийнхээ хувьд адил тэгш байх хүний эрхийн үндсэн зарчим, стандартад нийцэхгүй байх тул "эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлыг тусад нь ял эдлүүлнэ" гэснийг хасах;

23. Өлсгөлөн зарлах гэдэг нь тухайн хүн өөрийн сонголтоор хийж буй үйлдлээ ойлгож, хоол идэхээс татгалзахыг хэлдэг бөгөөд энэ нь хүчирхийллийн бус аргаар өөрийн үзэл бодлоо хамгаалан тэмцэх, бусдад нөлөөлөх үүднээс ганцаараа эсхүл хамтран эсэргүүцлээ илэрхийлж буй үйлдэл юм. Тодруулбал өлсгөлөн нь ихэнхдээ өөрсдийн шаардлагыг хүргэх өөр бусад арга хэрэгсэл хэрэглэх боломжгүй хүмүүсийн эсэргүүцлийн нэг хэлбэр бөгөөд энэ нь хувь хүний өөрийнх нь сонголт болно.

Энэхүү үйлдлийг дэлхийн улс орнуудын жишгээр ямар нэгэн хязгаарлалт, хориг тавьдаггүй, ялангуяа эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүс өлсгөлөн зарлахыг хуулиар хориглодоггүй байна. Улс орнуудын хорих ангид хоригдлууд янз бүрийн шаардлагаар өлсгөлөн зарладаг байна. Үүнд: хоригдлын хувцас өмсөхгүй, албадан хөдөлмөрт хамрагдахгүй байх, өөрсдийн адил бусад хоригдлуудтай холбоотой байх, боловсролын болон соёлын үйл ажиллагаанд хамрагдах, 7хоног тутам 1 эргэлт, 1 захидал, мөн 1 илгээмж авах, эсхүл өршөөл, уучлалд хамрагдах зэрэг болно.

Иймд төслийн 204 дүгээр зүйлийн 204.2-т "Хорих ангид суулт хийх, өлсгөлөн зарлах, хоригдол үүрэн телефон утас ашиглахыг хориглоно" гэж зааснаас "өлсгөлөн зарлах" гэснийг хасах;

24. Согтуурах, мансуурах донтой этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх төрийн үйлчилгээг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяанаас хасч, эрүүл мэндийн салбарт шилжүүлэн хүний эрхэд суурилсан хандлага зарчмаар төрийн бодлогын өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай байна. Ингэснээр эдгээр хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийг хангаж хамгаалахад ялангуяа тэдэнд үзүүлэх эмчилгээ үйлчилгээг цаг тухайд нь бодитой, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх төрийн үйлчилгээний үр нөлөөг дээшлүүлэх чухал ач холбогдолтой.

Иймд хуулийн төслийн 259.2 дугаар зүйлийн 259.2.7-д "хорих ангийн хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт "бусдын эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй халдварт өвчтэй, согтуурах, мансуурах донтох эмгэгтэй хоригдлыг албадан эмчлэх" гэж заасныг хасч, мөн төслийн 265 дугаар зүйлийн 265.7-д "Цагдан хорих байр, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн болон согтуурах, мансуурах донтох эмгэгтэй этгээдийг албадан эмчлэх байгууллагын ажилтныг хорих байгууллагын алба хаагчтай адилтган үзнэ" гэснээс "согтуурах, мансуурах донтой этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газрын ажилтанг..." гэснийг хасч, холбогдох хуулиудад зохих нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах;

25. Олон улсын зарчим, хэм хэмжээгээр аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, баривчлагдсан, хоригдсон хүмүүс гэр бүлийхэнтэйгээ холбоотой байх, харилцах эрхтэй болохыг баталгаажуулсан бөгөөд гэр бүлтэйгээ уулзахад үндэслэлгүйгээр хязгаарлалт тавих боломж олгосон тодорхой бус хууль журам нь хүний хувийн болон гэр бүлийн амьдралтай байх эрхийг зөрчсөн үйлдэл гэж үздэг.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор батлагдсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 19-т "Хэрэв саатуулагдсан буюу хоригдож буй этгээд тухайлбал гэр бүлийн гишүүдтэйгээ уулзах, тэдэнтэй захидлаар харилцах, түүнчлэн хуулиар буюу хууль нийцүүлэн тогтоосон гадаад орчинтой харилцах эрхтэй" гэж заажээ.

Түүнчлэн, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл, НҮБ-ын Ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, цөөнхийг хамгаалах талаарх дэд комисс, Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактын заалтуудын хязгаарлалт болон татгалзах тухай Сиракусагийн зарчим буюу НҮБ-ын E/CN.4/1984/4 баримт бичигт "Хүний эрхийг эдлэхэд тавих хязгаарлалтыг тогтоосон хууль тогтоомж нь дур зоргын эсвэл учир шалтгаангүй байж болохгүй. Хүний эрхийн хязгаарлалтыг хууль бус эсвэл зүй бусаар тогтоох буюу ашиглахын эрэг зохистой аюулгүй хамгаалал, үр нөлөөтэй нөхөн сэргээх арга хэмжээг хуулиар хангана" гэж хуульд заасны дагуу хязгаарлалт хийх нөхцөлийг заажээ.

Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх ба эрх зүйн зөрчил үйлдэгсдэд хандах асуудлаар 1955 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын нэгдүгээр их хурлаар баталсан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүдийн 37 дугаар зүйлд "Хоригдлуудад тогтмол цаг хугацаанд, зохих хяналтын дор гэр бүлийнхэнтэйгээ болон нэр төрдөө сэв суулгаагүй найз нөхөдтэйгээ захидлаар харилцаж буюу биечлэн уулзаж харилцах боломж олгож байвал зохино", НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор баталсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 3 дугаар зарчимд "Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүний эрхийг тухайн улсад мөрдөгддөг хууль, конвенц, дүрэм, зан заншил нь энэ зарчмуудад тусгагдаагүй буюу бага хэмжээгээр тусгагдсан гэсэн үндэслэлээр ямарваа байдлаар хязгаарлах буюу дорд үзэх явдал байх ёсгүй" гэж тус тус заажээ.

Хуулийн төслийн 220 дугаар зүйлийн 220.1.1-д хоригдолд хүлээлгэх сахилгын шийтгэлд хоног, сар, улирал, жилд авах түр, удаан хугацааны уулзалт, утсаар ярих эрхийг 3 сар хүртэл хугацаагаар хасахаар заажээ. Энэхүү заалт нь хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээг дордуулсан шинжтэй байна.

Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон хүмүүс ямар ч нөхцөлд гэр бүлийн гишүүдтэй уулзах, тэдэнтэй захидлаар харилцах эрхээр хязгаарлагдах ёсгүй бөгөөд тэдгээр хүмүүс эрүү шүүлтэд өртсөн, хүнлэг бусаар, хүний нэр төрийг нь доромжлон харьцсан эсэх талаар гэр бүлийн гишүүддээ мэдээлэл өгөх, мэдээллийн мөрөөр гэр

бүлийн гишүүд гомдол гаргах, энэ төрлийн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Иймд хуулийн төслийн 220 дугаар зүйлийн 220.1.1-д ял эдэлж буй ялтнуудын түр болон удаан хугацааны эргэлт уулзалт авах эрхийг сахилгын шийтгэл ногдуулах хэлбэрээр хязгаарласан заалт болон мөн хуулийн төслийн 221 дүгээр зүйлийн 221.8-д "Сахилгын байранд хоригдсон хоригдлын уулзалт, утсаар ярих эрх, илгээмж авах, хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрхийг сахилгын байранд хоригдох хугацаанд түдгэлзүүлнэ" гэж заасныг олон улсын гэрээний заалтуудтай нийцүүлэх;

26. Одоогийн дагаж мөрдөж байгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 127 дугаар зүйлийн 127.7-д заасан "Сахилгын байранд хоригдсон, тусгаарлах тасалгаанд шилжсэн ялтны ээлжит түр болон урт хугацааны уулзалтыг хасахыг хориглоно" гэсэн заалтыг хэвээр хадгалах;

27. Эмэгтэй хоригдлуудтай харьцах болон гэмт хэрэгт холбогдсон эмэгтэйчүүдэд хорихоос бусад арга хэмжээний талаарх НҮБ-ын 2010 оны дүрэм (Бангкокын дүрэм)-ийн 22 дугаар зүйлд "Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй ялтанг ганцаарчлан хорих, сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй байх ёстой", 23 дугаар зүйлд "Эмэгтэй ялтанд сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа гэр бүлтэйгээ холбоотой байх, ялангуяа хүүхэдтэйгээ холбоотой байхыг хориглож болохгүй" гэжээ.

Мөн Хорих ял шийтгүүлсэн насанд хүрээгүй хүнийг хамгаалахтай холбогдуулан гаргасан НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1990 оны журмын L.67 дугаар зүйлд "Харгис хэрцгий, хүнлэг бус, бие махбодыг тарчлаан зовоох, ял шийтгэл, ганцаарчлан хорих байр, насанд хүрээгүй хүний бие махбод болон сэтгэцийн эрүүл мэндэд хохирол учруулах, хүний нэр төр алдар хүндийг гутаан доромжилж харьцах бусад аливаа шийтгэлийг тогтоосон сахилгын бүх арга хэмжээг хэрэглэхийг хориглоно. Ямар ч тохиолдолд хоол ундыг хасах, гэр бүлийн гишүүдтэй уулзахыг хязгаарлах, буюу хориглох явдал байж болохгүй. Хөдөлмөр эрхлэх нь насанд хүрээгүй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд буцаан ороход бэлтгэх, өөрийгөө хүндэтгэж сургах арга хэрэгсэл, хүмүүжлийн арга байх ёстой бөгөөд сахилгын арга хэмжээ болгон хэрэглэж болохгүй. Насанд хүрээгүй хүнийг нэг удаагийн сахилгын зөрчилд нэгээс дээшгүй удаа шийтгэл оногдуулж болохгүй. Хамт олноор нь шийтгэхийг хориглоно" гэж заажээ.

Иймд төслийн 221 дүгээр зүйлийн 221.1-д "18 насанд хүрсэн эрэгтэй хоригдлыг 30 хүртэл хоног, эмэгтэй хоригдлыг 15 хүртэл хоног, онцгой тохиолдолд эрэгтэй хоригдлыг 60 хүртэл хоног, эмэгтэй хоригдлыг 30 хүртэл хоног, өсвөр насны хоригдлыг 10 хүртэл хоног сахилгын байранд ганцаарчлан хорино" гэж зааснаас "...эмэгтэй хоригдлыг 30 хүртэл хоног, өсвөр насны хоригдлыг 10 хүртэл хоног сахилгын байранд ганцаарчлан хорино" гэснийг хасах;

28. Хуулийн төслийн 227 дугаар зүйлийн 227.1-д "Хорих анги нь хоригдол энэ хуульд заасан журмын дагуу түр, удаан хугацаагаар уулзалт хийх дүрс бичлэгийн болон биечлэн хяналт тавих боломж бүхий зориулалтын уулзалтын өрөөтэй байна" гэж заажээ.

Энэхүү зохицуулалтаас үзэхэд удаан хугацааны уулзалт хийж байгаа гэр бүлийн гишүүдийн (эхнэр нөхөр) хувьд шөнийн цагаар дүрс бичлэг хийх нь тэдгээрийн нэр төр, эрхэм чанарыг үл хүндэтгэхийн сацуу гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс нь оролцох нөхцөл бүрэлдэж байна. Иймд удаан хугацааны уулзалтын өрөө дүрс бичлэгийн камергүй байхаар өөрчлөн зохицуулах;

29. Комисс нь 2016 онд Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийг судалж, Улсын Их Хуралд өргөн барьдаг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх ээлжит илтгэлдээ тус байгууллагын албан хаагчийн саналыг харгалздаггүй, түүнд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр сэлгэн ажиллуулдаг зохицуулалтыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, албан хаагчдын эрх ашигт нийцэхгүй шаардлагатай байгааг тодорхойлж, холбогдох санал зөвлөмжийг дэвшүүлсэн билээ.

    Иймд хуулийн төслийн 274 дүгээр зүйлд "Хорих анги болон цагдан хорих байранд үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал гарсан зэрэг албаны онцгой нөхцөлөөс бусад тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн саналыг харгалзахгүйгээр, мөн түүнд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр сэлгэн ажиллуулахыг хориглоно" гэсэн заалтыг нэмж тусгах;

30. Хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, албадлага хэрэглэхэд хүний эрхийг дээдлэн, хүндэтгэн ажиллах шаардлага эрх бүхий албан тушаалтанд тавигддаг. Иймээс хорих ангийн алба хаагч нэг бүрийн ба олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх зохицуулалтыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн зөрчил гаргагчидтай харьцах асуудлаар 1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан "Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд"-ын үзэл санаа, зарчим, тавигдаж буй шаардлагад нийцүүлэх нь зүйтэй юм.

    1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан "Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд"-д ерөнхий болон тусгай нөхцөлд хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг хэрэглэх хэм хэмжээ, нөхцөлд удирдлага болгох зарчмуудыг тодорхой заасан байна. Тухайлбал, Ерөнхий нөхцөлийн 5 дахь заалтад Хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан хүч, галт зэвсэг зайлшгүй хэрэглэх болсон тохиолдол бүрт:

    a. зөрчлийн хүнд, хөнгөн гарч болох үр дагаврыг нарийн тооцож, хүлээцтэй хандах;
    b. аль болох бага хор хохирол, шарх үүсгэх үүднээс, хүний амь насыг хамгаалах;
    c. шархадсан буюу бусад байдлаар хохирсон хэнд ч гэсэн аль болох богино хугацаанд эмнэлэгийн болон бусад тусламж үзүүлэх боломжоор хангах;
    d. шархадсан буюу бусад байдлаар хохирсон этгээдийн эцэг, эх, төрөл төрөгсөд, ойр дотны найз нөхдөд богино хугацаанд мэдээлэх боломжоор хангах ёстой байна.

    Иймд хуулийн төслийн 289 дүгээр зүйлийн 289.5-д "Галт зэвсэг хэрэглэсний улмаас хүн гэмтсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэнэ. Галт зэвсэг хэрэглэсэн тохиолдол бүрт прокурор, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ" гэж заасанд өмгөөлөгч болон гэр бүлд нь мэдэгдэх талаар нэмж тусгах;

31. Хуулийн төсөлд хүний амь нас, хохирох, эрүүл мэндэд хохирол учирвал түүнийг бүртгэх, мэдээлэх мэдээллийн нэгдсэн сан, тогтолцоотой болгох, ялангуяа эрх бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг хэрэглэсэн тухай бүрт тайлагнах журмыг бүрдүүлэх үүднээс 1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан "Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд"-д заасны дагуу "Рапорт бүрдүүлэх, мэдээлэх журам"-ыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга батлан гаргах заалтыг нэмж тусгах;